OBJECTIF BARREAU

CRFPA 2026

SIMULATION EN LIVE

Sujet n°2 – « *Civile 1è 24 juin 2026 n° 25-20.483* »
La protection de la voix

Civile 1è 24 juin 2026 n° 25-20.483

Faits de l'espèce. M.X, auteur, journaliste et spécialiste de la chanson française, a donné, le 7 avril 2021, un entretien diffusé sur une webradio au cours duquel il s'est exprimé sur la place de l'apparence physique dans le succès des artistes-interprètes. Ces propos, portant notamment sur la disparition selon lui de la figure du "beau chanteur", ont suscité une importante polémique et ont été largement relayés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Une partie de cet entretien, comprenant la voix de M.X, a ensuite été reproduite dans la chanson "Les gens beaux". La chanson se présentait comme un dialogue fictif entre l'auteur-compositeur-interprète et M.X et constituait une réponse artistique aux propos tenus par ce dernier. M.X, qui n'avait pas autorisé cette utilisation de sa voix, a alors estimé que celle-ci portait atteinte à ses droits.
Procédure. M.X a assigné les sociétés Anouche Productions et Universal Music France afin d'obtenir réparation du préjudice résultant de la reprise de sa voix ainsi que le retrait, sous astreinte, de celle-ci des exploitations futures du phonogramme et du clip vidéo. Par un arrêt du 17 octobre 2025, la cour d'appel de Paris a considéré que la reproduction de sa voix portait atteinte à son droit à la voix et était illicite. Elle a notamment condamné les sociétés à lui verser 10.000,00 EUR en réparation de son préjudice moral et ordonné le retrait de sa voix des exploitations futures de la chanson et du clip, sous astreinte. Un pourvoi principal a été formé par la société Anouche Productions et l'auteur-compositeur-interprète. La société Universal Music France a formé un pourvoi incident.
Prétentions des parties. Les demandeurs au pourvoi principal soutiennent notamment que la liberté de création artistique peut autoriser la reproduction de propos et d'une voix lorsque ceux-ci ont été délibérément rendus publics, n'ont pas été dénaturés et que leur reproduction s'inscrit dans un contexte polémique au service d'une finalité artistique. La société Universal Music France soutient, quant à elle, qu'une personne ne pourrait bénéficier de la protection de l'article 9 du Code civil au titre de sa voix que si la reproduction de celle-ci constitue effectivement une atteinte à sa vie privée. M.X soutient au contraire que sa voix constitue un attribut de sa personnalité dont l'utilisation sans son consentement peut être protégée au titre du droit au respect de la vie privée.
Problème de droit. La voix d'une personne constitue-t-elle un attribut de sa personnalité bénéficiant, au titre du droit au respect de la vie privée, d'une protection autonome et, dans l'affirmative, comment cette protection doit-elle être conciliée avec la liberté d'expression artistique ?
Solution. Par un arrêt du 24 juin 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation répond positivement à la première question mais prononce une cassation partielle en raison de la mise en œuvre erronée, par les juges du fond, de la conciliation entre les droits en présence. D'une part, la Cour affirme que, à l'instar de l'image, la voix constitue l'un des attributs principaux de la personnalité. Elle en déduit que le droit au respect de la vie privée garanti par l'article 9, alinéa 1er, du Code civil et l'article 8 CEDH inclut, outre le droit à l'image, un droit au respect de la voix. Celui-ci doit être protégé dans les mêmes conditions que le droit à l'image. D'autre part, cette protection n'est pas absolue. Lorsqu'elle entre en conflit avec la liberté d'expression protégée par l'article 10 CEDH, et notamment avec la liberté d'expression artistique, le juge doit mettre les droits en balance et rechercher celui qui apparaît le plus légitime dans les circonstances de l'espèce. La Cour transpose ainsi au droit à la voix la méthode de conciliation utilisée par la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit à l'image. En l'espèce, la Cour reproche à la cour d'appel d'avoir refusé de reconnaître l'existence d'un débat d'intérêt général alors qu'elle avait elle-même constaté que les propos concernant le rôle de l'apparence physique dans le succès artistique avaient provoqué une forte controverse et portaient sur un thème social important. Chacun de ces éléments pouvait caractériser l'existence d'un débat d'intérêt général.

Annonce de plan. La Cour de cassation consacre ainsi la voix comme un attribut de la personnalité bénéficiant de la protection du droit au respect de la vie privée (I). Cette protection n'étant toutefois pas absolue, le droit au respect de la voix doit être concilié avec la liberté d'expression artistique au moyen d'un contrôle de proportionnalité (II)

I/ La consécration du droit à la voix comme composante du droit au respect de la vie privée

A/ La reconnaissance de la voix comme attribut de la personnalité

1. Article 9 alinéa 1er du Code civil : “Chacun a droit au respect de sa vie privée”.
2. Article 8 CEDH : protection du droit au respect de la vie privée et familiale.
3. La notion de vie privée fait l’objet d’une conception extensive dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Dans ces conditions, elle ne se limite pas à la protection d’un espace d’intimité mais englobe également certains éléments constitutifs de l’identité personnelle.
4. Le droit à l’image constitue déjà une manifestation de cette conception extensive. La CEDH considère que l’image d’une personne constitue l’un des principaux attributs de sa personnalité et que la maîtrise de son image participe à son épanouissement personnel.
5. La Cour de cassation avait ainsi déduit des articles 9 du Code civil et 8 CEDH que le droit à l’image permet à la personne de maîtriser notamment sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation (Civile 1è 2 juin 2021 n° 20-13.753).
6. Dans l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour raisonne par analogie avec le droit à l’image : de même que l’image permet d’identifier une personne et constitue un élément essentiel de son individualité, sa voix participe de son identité.
7. Elle affirme ainsi que “à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité”.
8. La solution étend donc explicitement le domaine de la protection de la personnalité : à l’identité visuelle de l’individu correspond désormais la protection de son identité sonore.
9. La portée est importante : la protection de la voix ne dépend pas simplement du contenu des propos prononcés. C’est la voix elle-même, en tant qu’attribut de la personne, qui fait l’objet de la protection

B/ L’extension à la voix du régime protecteur du droit à l’image

1. La Cour ne se contente pas de reconnaître l’existence d’un droit à la voix : elle précise que celle-ci doit être protégée dans les mêmes conditions que l’image.
2. Elle rejette ainsi l’argument selon lequel l’article 9 du Code civil ne pourrait protéger la voix que lorsque son utilisation révèle, par ailleurs, un élément relevant de l’intimité de la vie privée.
3. Le raisonnement est fondé sur une conception personnelle du droit au respect de la vie privée : ce droit protège non seulement ce que la personne souhaite garder secret, mais également la maîtrise de certains attributs de son identité.
4. Cette solution s’inscrit dans l’évolution contemporaine du droit au respect de la vie privée, qui protège l’autonomie personnelle et la maîtrise de l’identité de l’individu.
5. Le droit à la voix bénéficie donc d’une protection propre, à l’image du droit à l’image.
6. En l’espèce, le fait que M.X ait lui-même prononcé les propos publiquement et accepté leur diffusion initiale ne suffisait donc pas à faire disparaître toute protection de sa voix.
7. La Cour rejette d’ailleurs expressément les moyens contestant l’application de l’article 9 du Code civil : la protection de la voix pouvait bien être invoquée.

Transition. L'assimilation du droit à la voix au droit à l'image entraîne cependant une autre conséquence. Si la voix bénéficie de la même protection que l'image, elle doit également être soumise aux mêmes mécanismes de conciliation avec les autres libertés fondamentales. Sa consécration ne conduit donc pas à lui reconnaître un caractère absolu.

II/ Une protection relative conciliée avec la liberté d’expression

A/ La transposition au droit à la voix du contrôle de proportionnalité applicable au droit à l’image

1. Article 10 CEDH : toute personne a droit à la liberté d'expression.
2. La liberté d'expression comprend également la liberté d'expression artistique.
3. La Cour rappelle que la liberté d'expression artistique constitue une valeur en soi bénéficiant d'un niveau élevé de protection conventionnelle et protège notamment ceux qui créent, interprètent, diffusent ou exposent une œuvre d'art.
4. Le litige oppose donc deux droits protégés par la Convention européenne : le droit au respect de la vie privée et de la voix, garanti par l'article 8 CEDH **ET** la liberté d'expression artistique, garantie par l'article 10 CEDH.
5. La Cour se réfère expressément à CEDH (Grande chambre) 10 novembre 2015 Couderc et Hachette Filipacchi Associés c/ France. Elle a précisé les critères permettant de mettre en balance le droit au respect de la vie privée (art 8) et la liberté d'expression (art 10). Elle impose notamment de considérer la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne, son comportement antérieur ainsi que le contenu, la forme et les répercussions de la publication. Dans l'arrêt du 24 juin 2026, la Cour de cassation transpose cette grille, initialement appliquée notamment au droit à l'image, au droit à la voix afin de déterminer lequel des deux droits concurrents doit prévaloir dans le cas d'espèce.
6. Plus précisément, selon la jurisprudence de la CEDH reprise par la Cour de cassation, ces droits disposent de la même valeur normative. Aucun ne bénéficie donc, par principe, d'une supériorité sur l'autre. Le juge doit rechercher un juste équilibre et, selon la formulation de la Cour de cassation, privilégier "la solution la plus protectrice de l'intérêt le plus légitime" au regard des circonstances de l'espèce.
7. L'apport principal de l'arrêt réside alors dans la transposition au droit à la voix de la grille européenne élaborée pour le droit à l'image.
8. Le juge doit notamment prendre en considération : la contribution à un débat d'intérêt général, la notoriété de la personne concernée, l'objet de la publication, le comportement antérieur de l'intéressé, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi que, lorsque cela est pertinent, les circonstances dans lesquelles l'attribut de la personnalité a été capté.
9. La consécration du droit à la voix s'accompagne donc immédiatement de son encadrement par le contrôle de proportionnalité

B/ La possible prévalence de la liberté d'expression artistique en présence d'un débat d'intérêt général

1. L'intérêt de l'arrêt tient enfin à l'application in concreto de cette mise en balance.
2. La cour d'appel avait considéré que la chanson ne participait pas suffisamment à un débat d'intérêt général pour justifier l'utilisation de la voix de M.X. Elle avait notamment estimé que la question de l'apparence physique des artistes ne pouvait être assimilée aux grands thèmes sociétaux liés notamment au sexisme ou aux violences sexuelles et que la polémique provoquée sur les réseaux sociaux ne suffisait pas à caractériser un débat d'intérêt général.
3. La Cour de cassation adopte une conception plus large du débat d'intérêt général. Elle rappelle, conformément à la jurisprudence européenne, que relèvent de l'intérêt général les questions qui touchent suffisamment le public pour qu'il puisse légitimement s'y intéresser, éveillent son attention, sont susceptibles de provoquer une forte controverse, portent sur un thème social important ou concernent une question sur laquelle le public a intérêt à être informé.
4. En l'espèce, les constatations de la cour d'appel révélaient précisément que les propos sur le rôle de l'apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient sur un thème social important.
5. La Cour apporte ici une précision particulièrement forte : chacun de ces critères suffisait à caractériser l'existence d'un débat d'intérêt général.

6. Dès lors, la cour d'appel ne pouvait constater l'existence d'une importante controverse tout en refusant simultanément de reconnaître l'existence d'un débat d'intérêt général.
7. La cassation ne signifie toutefois pas que la liberté d'expression artistique l'emporte toujours sur le droit à la voix. Elle sanctionne l'insuffisance de la mise en balance opérée par les juges du fond.
8. La solution est donc doublement protectrice : la Cour consacre un nouveau prolongement du droit au respect de la personnalité tout en refusant d'en faire un droit absolu susceptible de neutraliser la liberté de création artistique.

A retenir pour le Grand Oral

L'arrêt en présence permet de montrer simultanément le mouvement d'extension du champ des droits fondamentaux et le développement corrélatif du contrôle de proportionnalité destiné à résoudre leurs conflits. D'une part, il consacre explicitement le droit au respect de la voix, la voix étant assimilée à l'image en tant qu'attribut principal de la personnalité. Le droit au respect de la vie privée garanti par les articles 9 du Code civil et 8 CEDH acquiert ainsi une nouvelle dimension liée à la maîtrise de l'identité personnelle. D'autre part, la Cour transpose immédiatement au droit à la voix le contrôle de proportionnalité développé pour le droit à l'image. Le juge ne peut donc raisonner selon une logique automatique dans laquelle l'absence de consentement à l'utilisation de la voix suffirait systématiquement à faire prévaloir les droits de la personnalité. Il doit confronter ceux-ci à la liberté d'expression, notamment artistique, en tenant compte des circonstances concrètes et, tout particulièrement, de la contribution de l'œuvre à un débat d'intérêt général.